

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1612/2536

บริษัทเคหะนคร จำกัด

โจทก์

พลตำรวจตรีเทพย์ ชีระจันทรานนท์

จำเลย

โดยนางสาวทิพย์วรรณ ชีระจันทรานนท์

ผู้จัดการมรดก

จำเลย

นางสาวทิพย์วรรณ ชีระจันทรานนท์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ 90,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีมีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เพราะเป็นการบังคับให้จำเลย แสดงเจตนาและทำนิติกรรมแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารมหาชน ของทางราชการ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาไม่ว่าในปัญหาใด ๆ และเป็นคดีที่สำคัญควรได้รับการพิจารณาจากศาลฎีกา นอกจากนี้ฎีกาของจำเลยที่ว่า การวินิจฉัยคดีของศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 231)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 2518 ถึง 2528 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยดำเนินการถอนชื่อจำเลย ออกจากสารบบที่ดินดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยดำเนินการถอนชื่อพลตำรวจตรีเทพย์ธีระจันทรานนท์หรือธีรจันทรานนท์ ออกจากสารบบที่ดินดังกล่าว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 224)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 228 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 ก. เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง และให้จำเลยดำเนินการถอนชื่อของเจ้ามรดก ออกจากสารบบน.ส.3 ก. ที่ดินพิพาท หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ แสดงเจตนา จำเลยกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทในสิทธิที่ดิน ว่าเจ้ามรดกมีส่วนร่วมเป็น เจ้าของด้วย จึงเป็นคดีมีคำขอ ให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ แม้จะมีคำขอให้จำเลยแสดงเจตนาทำนิติกรรมเปลี่ยนแปลง เอกสารมหาชนของทาง ราชการด้วย คำขอดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่ง ของคำขอให้แสดงว่าที่ดินพิพาทเป็นของ โจทก์ ไม่ทำให้ เป็นคดีมีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ในข้อที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยคดียกข้อบกพร่อง ของพยานจำเลย ขึ้นหักล้างทำลายเอกสารมหาชน เป็นการไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 94 นั้น เป็นการโต้เถียงการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 วรรคสอง ให้อำนาจไว้ ก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงด้วย เมื่อราคาที่ดินพิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 ก. เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง และให้จำเลยดำเนินการถอนชื่อของเจ้ามรดกออกจากสารบบน.ส.3 ก. ที่ดินพิพาท หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา จำเลยกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทในสิทธิที่ดิน ว่าเจ้ามรดกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วย จึงเป็นคดีมีคำขอ ให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ แม้จะมีคำขอให้จำเลยแสดงเจตนาทำนิติกรรมเปลี่ยนแปลง เอกสารมหาชนของทางราชการด้วย คำขอดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่ง ของคำขอให้แสดงว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ไม่ทำให้ เป็นคดีมีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ในข้อที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยคดียกข้อบกพร่อง ของพยานจำเลยขึ้นหักล้างทำลายเอกสารมหาชน เป็นการไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 นั้น เป็นการโต้เถียงการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 วรรคสอง ให้อำนาจไว้ ก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงด้วย เมื่อราคาที่ดินพิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สั่งเวียน รัตนมุง-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>